

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉕▼-002

제 목 하도급공사 현장대리인 관리 미흡

관계부서 ☆■▼㉔㉕▼

조치부서 ☆■▼㉔㉕▼

내 용

1. 업무개요

☆■▼㉔㉕▼는 감사대상기간('21년 1월 ~ '23년 12월)동안 경상정비공사, 계획예방정비와 개보수공사 등 원활한 공사 수행을 위해 “☆■5호기 14차 급수가열기 ECT 신호수집공사” 등 총 41건의 하도급공사를 시행하고 현장 대리인을 선임하였다.

2. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 제1항에 따르면 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다.

그리고 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등) 제3항에 따라 건설사업자는 일정한 경우 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다.

건설산업기본법

제40조(건설기술인의 배치)

- ① 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다. 다만, 시공관리, 품질 및 안전에 지장이 없는 경우로서 일정 기간 해당 공종의 공사가 중단되는 등 국토교통부령으로 정하는 요건에 해당하여 발주자가 서면으로 승낙하는 경우에는 배치하지 아니할 수 있다.

건설산업기본법 시행령

제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)

- ③ 건설사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사현장에 배치할 수 있다.
 1. 공사에정금액 5억원 미만의 동일한 종류의 공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
 - 가. 동일한 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군의 관할지역에서 시행되는 공사. 다만, 제주특별자치도의 경우 제주특별자치도의 관할지역에서 시행되는 공사를 말한다.
 - 나. 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군을 달리하는 인접한 지역에서 시행되는 공사로서 발주자가 시공관리 기타 기술상 관리에 지장이 없다고 인정하는 공사
 2. 이미 시공중에 있는 공사의 현장에서 새로이 행하여지는 동일한 종류의 공사

또한, 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인) 제1항에 따라 현장대리인의 중복선임 관련 법규 위반을 방지하기 위하여, 임명된 현장대리인을 회사 전산시스템에 등록하여야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 현장대리인 선임 시 전산시스템 조회를 통해 먼저 선임된 현장대리인과의 중복선임 여부를 확인하고 선임된 현장대리인을 전산시스템에 입력해야 한다. 또한, 관계법령에 의해 기술자로 인정하고 있는 자를 현장대리인으로 임명하여 상주토록 하고, 중복선임이 불가피할 시 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 선임하고 발주자의 승낙을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆■▼㉔㉕▼는 “☆■5호기 14차 급수가열기 ECT 신호수집공사 (2023. 2. 13. ~ 4. 7.)” 등 4건의 하도급공사를 시행하면서 아래의 [표 1]과 같이 하도급공사 현장대리인 선임내역을 회사 전산시스템에 “미정”으로 입력하는 등 실제 작업 현장에 배치된 현장대리인과 전산시스템 상 입력된 현장대리인이 일치되지 않게 관리하였다.

[표 1] 하도급공사 현장대리인 ERP 오입력 내역

구분	하도급 공사명	업체명	현장대리인	ERP 오입력 내역
1	☆■5호기 14차 급수가열기 ECT 신호수집 공사	(주)◆㉖㉗△▲●▶❖㉘	♠★㉙	미정
2	☆■6호기 제13차 계측및전기설비CT정비작업지원	(주)㉚☆㉛㉜㉝●	㉞❖♥	▼▼▼
3	☆■6호기 제14차 계측및전기설비CT정비작업지원	(주)♀㉟❖	❖♪㉡	▼▼▼
4	☆■5호기 제14차 계측및전기설비CT정비작업지원	(주)♀㉟❖	↓❖❖	▼▼▼

또한, 회사 전산시스템을 통해 해당 하도급공사에 임명된 현장대리인의 중복선임 여부를 확인한 결과, “☆■5,6호기 ESW계통 해양생물처리공사(2023. 4. 1. ~ 2024. 2. 29.)”와 “☆■#5-14차 ESWP 수실 룸 안전발판 설치 보조공사 (2023. 4. 11. ~ 4. 25.)”의 현장대리인을 중복 선임하였으나, 공사 수행업체로부터 현장대리인 중복 선임 승인 등의 절차가 누락된 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ☆■▼㉔㉕▼는 하도급공사의 현장대리인 전산입력과 중복선임 관리가 미흡하였음을 인정하였고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆■▼▣▤▼장은

- ① 하도급공사 현장대리인 관리를 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
☆■▼▣▤▼	대리	☉▲☼	사업소 공무관리	2019. 8. 5. ~ 현재	하도급공사 현장대리인 관리 미흡	기조치 No.001
☆■▼▣▤▼	대리	△△△	사업소 공무관리	2022. 8. 12. ~ 현재	하도급공사 현장대리인 관리 미흡	주의